

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4872/2533

จำลองตำรวจ จ้อย กิตติประ สาร  
นาง นา รี อักษร ศิริ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 85

จำเลยที่ 2 ปฏิเสธว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทไม่ใช่ของจำเลยที่ 2 โจทก์ นำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาท และในสำนวน มีลายมือชื่อแท้จริงของจำเลยที่ 2 ในสัญญาจำนอง ใบแต่งตั้งนายและคำให้การซึ่งเป็นลายมือชื่อที่ปรากฏอยู่ชัดเจน เมื่อเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นโดยตรงย่อมเป็นอำนาจของศาลที่จะอาศัยลายมือชื่อตรวจเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่า นักของพยานหลักฐานว่าเป็นอันเพียงพอให้เชื่อ ฟังได้หรือไม่เพียงใดไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ศาลเปรียบเทียบลายมือชื่อและรับฟังตามที่ได้ตรวจพิเคราะห์แล้ว เช็คพิพาทเป็นเช็คที่ออกให้เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินจึงเป็นการออกเช็คโดยมีมูลหนี้มาจากการกู้ยืมเงินและมีเจตนาที่จะผูกพันบังคับชำระหนี้กันได้ตามกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีบังคับตามเช็คได้ จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทแล้วร่วมกับจำเลยที่ 1 นำเช็คไปมอบให้โจทก์ ถือว่าจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คด้วยความสมัครใจที่จะผูกพันต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงในอันที่จะรับผิดชอบข้อความในเช็คอย่างเดียวกับจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายด้วยการลงลายมือชื่อของตนในเช็คตาม ป.พ.พ. มาตรา 900.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยอีก 75,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,075,000 บาท ให้โจทก์และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นตามเช็คตลอดไปจนกว่าจะชำระเงินตามเช็คเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทลายมือชื่อด้านหลังเช็คดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอมจำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนองที่ดินค้ำประกันเงินกู้โจทก์และสั่งจ่ายเช็คพิพาทค้ำประกันสัญญาจำนองอีกชั้นหนึ่ง เช็คดังกล่าวจึงไม่ใช่เช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ เพราะไม่มีมูลหนี้ต่อกัน โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คจำเลยที่ 2 มิใช่ผู้รับอาวัลโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ดจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 1,000,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรกที่ว่า ศาลอุทธรณ์หยิบยกลายมือชื่อผู้สลักหลังเช็คพิพาทเปรียบเทียบกับลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ในสัญญาจำนองในแตงหนายและคำให้การ เป็นการไม่ชอบ

เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลไม่อาจรู้เองได้นั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ปฏิเสธว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทมีใช้ของจำเลยที่ 2 โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาท และในสำนวนมีลายมือชื่อแท้จริงของจำเลยที่ 2 ในสัญญาจำนอง ใบแต่งตั้งนายและคำให้การ ซึ่งเป็นลายมือชื่อที่ปรากฏอยู่ชัดเจนเมื่อเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นโดยตรง ย่อมเป็นอำนาจของศาลที่จะอาศัยลายมือชื่อ ตรวจสอบเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่าหน้าของพยานหลักฐานว่า เป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังได้หรือไม่เพียงใด ไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามมิให้ศาลเปรียบเทียบลายมือชื่อและรับฟังตามที่ได้ตรวจพิเคราะห์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยคำเบิกความพยานบุคคลประกอบกับการเปรียบเทียบลายมือชื่อเป็นการวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ฎีกาประการที่สองที่ว่า การออกเช็ครายนี้ เพื่อประกันหนี้จำนองและหนี้จำนองมิได้กำหนดเวลาไว้ โจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองจึงไม่มีสิทธินำเช็คมาฟ้องได้นั้น เห็นว่ามูลหนี้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นหนี้กู้ยืมเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีได้ทำสัญญากู้ยืมกันไว้โดยเฉพาะ แต่ได้มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกัน และให้ถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินด้วยหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทเป็นเงิน 1,000,000 บาทลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527 มอบให้แก่โจทก์อีก และตกลงกันว่าเพื่อประกัน ดังรายละเอียดด้านหลังเอกสารหมายเลข 1.1 เช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่ออกให้เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน ย่อมเป็นการออกเช็คโดยมีมูลหนี้มาจากการกู้ยืมเงิน และมีเจตนาที่จะผูกพันบังคับชำระหนี้กันได้ตามกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีบังคับตามเช็คได้

ฎีกาประการที่สามที่ว่า จำเลยที่ 2 ไม่อยู่ในฐานะผู้สละหลังเพราะจำเลยที่ 2 ไม่เคยเป็นผู้ทรง และเช็คพิพาทเป็นเช็คส่งจ่ายให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ลงชื่อด้านหลังโดยไม่มีข้อความว่าใช้ได้เป็นอาวัล จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าการที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้ด้านหลังเช็คที่ส่งจ่ายโดยระบุชื่อโจทก์ชี้แจงว่าหรือผู้ถือ

และมูมซ้ายบนด้านหน้ามีข้อความว่าเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนมือ และในเช็คไม่ปรากฏว่ามีถ้อยคำสำนวนว่า ใช้ได้เป็นอาวัลหรือสำนวนอื่นใดทำนองเดียวกัน  
จำเลยที่ 2 จึงมิใช่ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับอาวัล แต่การที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้าน  
หลังเช็คที่ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงิน ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท  
จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาท และจำเลยทั้งสองได้นำเช็คไปมอบให้  
โจทก์กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คด้วยความสมัครใจที่จะ  
ผูกพันต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง ในอันที่จะรับผิดชอบตามข้อความในเช็คอย่างเดียวกับ  
จำเลยที่ 1 ผู้ส่งจ่าย ด้วยการลงลายมือชื่อของตนในเช็คตามมาตรา 900 แห่ง  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท  
จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมดอกเบี้ย

ฎีกาประการสุดท้ายที่ว่าโจทก์มิได้ขอให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยคำพิพากษาใน  
เรื่องดอกเบี้ยจึงเกินคำขอนั้น เห็นว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาว่ากันในศาลอุทธรณ์แต่  
เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควร  
ยกขึ้นวินิจฉัยโดยพิเคราะห์คำฟ้องโจทก์แล้วในคำขอท้ายฟ้องข้อ 2 มีคำขอให้โจทก์  
ทั้งสองชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จย่อมเห็นได้ว่าที่ฟ้องขอให้  
โจทก์ทั้งสองชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์เป็นการพิมพ์ผิดเพราะโจทก์มีเพียงคนเดียว และ  
จะขอให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ย่อมไม่ได้ ทั้งตามฟ้องโจทก์ที่กล่าวในที่อื่น  
ทั้งหมดได้ขอให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเรื่องที่โจทก์ขอให้ดจำเลยต้อง  
สองชำระดอกเบี้ย แต่พิมพ์คำว่าจำเลยทั้งสองเป็นโจทก์ทั้งสอง ศาลย่อมมีอำนาจ  
พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยได้มิใช่พิพากษาเกินคำขอ และโดยเฉพาะการฟ้องขอ  
ให้ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยจนถึง  
วันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |